

1500605-47.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Micaeli Marques Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Micaeli Marques Rocha, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 5 de março de 2022, por volta das 09:20h, no Centro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500605-47.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500605-47.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Micaeli Marques Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Micaeli Marques Rocha, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 5 de março de 2022, por volta das 09:20h, no Centro de Detenção Provisória ASP Giovani Martins Rodrigues, na Rua José Marquês Prata, 94, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas, quais sejam, Tetrahydrocannabinol, dividida em 07 porções individuais (K4 - maconha sintética), com peso líquido de 28,5g, e 02 porções individuais (maconha), com peso líquido de 11,15g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, a acusada pretendia entrar em estabelecimento prisional para visitar seu companheiro e, quando passou pelo scanner corporal, houve detecção de um volume anormal. Indagada pelas agentes penitenciárias, a ré confessou que trazia drogas consigo e retirou porções de entorpecentes do interior de sua vagina. A acusada foi notificada, apresentou defesa prévia (fls. 107/110) e a denúncia foi recebida em 24 de maio de 2022. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias. É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e pelos laudos toxicológicos (fls. 131/133 e 134/136).

As agentes penitenciárias disseram na fase administrativa (fls. 5/6) e no

contraditório que verificaram algo anormal quando a acusada passou pelo scanner. Disseram que, questionada, a denunciada informou que trazia drogas e retirou de dentro de sua vagina um invólucro com os entorpecentes apreendidos. Interrogada pela autoridade policial (fl. 7), a denunciada optou pelo silêncio. Em audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada leva ao entendimento de que a acusada se equivocou ao assumir a autoria. Igualmente, não há indícios de que as agentes penitenciárias mentiram e que tinham o propósito subalterno de incriminar gratuitamente uma pessoa inocente. Aliás, a própria forma como os fatos ocorreram levam a crer que a ré praticou as condutas descritas na denúncia.

É incontroverso que a ré trazia consigo porção de droga para entrega a algum detento. Outro motivo não haveria para adentrar ao estabelecimento prisional com os entorpecentes. Tal conduta configura o delito previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Resta a fixação da pena.

A ré agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dela.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que a ré faz jus ao benefício, já que é primária (fls. 37/38), não ostenta maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, a denunciada trazia consigo entorpecentes em pequena quantidade. Assim, possível a redução em 2/3, com o que a sanção alcança em 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que o crime foi praticado em unidade prisional, necessária a majoração da pena em 1/6 (art. 40, III, da Lei 11.343/06), o que resulta em 1 anos e 11 meses de reclusão, e pagamento de 193 dias-multa.

Razoável, tendo em vista a quantidade de drogas, a primariedade e a circunstância dos fatos, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno a acusada Micaeli Marques Rocha à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 193 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, § 4º, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03.

Com intuito de evitar a colocação da agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome da ré será lançado no Rol dos Culpados, fica autorizada a incineração do entorpecente.

P.R.I.C. Guarulhos, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA